

LEI 11.340/06 - LEI MARIA DA PENHA II



DIRETO DO CONCURSO

1. (INSTITUTO AOCP/AGENTE PENITENCIÁRIO/SEJUC RR/2020) Em uma situação hipotética, Fernando, servidor público estadual, após um dia exaustivo de trabalho, embarca em seu automóvel e vai para sua casa. Em determinado momento do trajeto, ele para em um semáforo. Após alguns minutos, Fernando escuta buzinas do veículo que está logo atrás do seu automóvel e que era conduzido por Fabiana. Neste momento, Fernando percebe que o sinal do semáforo está verde. Inconformado com a atitude de Fabiana, pessoa que até então não conhecia, Fernando, munido de um sentimento de superioridade masculina, desembarca de seu veículo, vai até Fabiana e passa a agredi-la com diversos socos, somente cessando a agressão quando detido por pessoas que passavam pelo local.

A respeito dessa situação, assinale a alternativa correta:

- a. Na situação hipotética apresentada, seria possível aplicar em desfavor de Fernando a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), pois ele agrediu uma mulher.
- b. Na situação hipotética apresentada, seria possível aplicar em desfavor de Fernando a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), pois ele agrediu a vítima em razão de sua condição de mulher.
- c. Na situação hipotética apresentada, seria possível aplicar em desfavor de Fernando a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), pois ele agrediu a vítima munido de um sentimento de superioridade masculina.
- d. Na situação hipotética apresentada, seria possível aplicar em desfavor de Fernando a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), pois a agressão foi baseada no gênero de Fabiana.
- e. Na situação hipotética apresentada, não seria possível aplicar em desfavor de Fernando a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006).

2. (FGV/2022/PC-AM/DELEGADO DE POLÍCIA - EDITAL N. 01) Após conturbada e conflitiva separação, um casal com filhos de 15 e 10 anos de idade, realizou divórcio judicial, oportunidade em que, dentre outros temas, foi fixada a questão da pensão a ser paga para os filhos que ficariam sob os cuidados maternos. Sem que a relação marital



5m

ANOTAÇÕES

fosse retomada em qualquer momento, quando o filho mais velho completou 21 anos, o genitor informou à ex-esposa que ingressaria com o pedido de exclusão do dever alimentar, o que gerou novo atrito. A genitora afirmou que o préstimo de alimentos deveria prosseguir, pois o filho estava tentando o ingresso no ensino superior. O genitor, então, respondeu de forma agressiva, que o filho não teria futuro, pois seguia o modelo materno de incapacidade laboral e cognitiva, sendo fadado, portanto, a ser um “zé ninguém”, tal qual a ex-esposa era. Acrescentou que ela ficava infantilizando os filhos, não permitindo que ganhassem independência e ela que se virasse para bancar aquela situação vergonhosa.

Sobre a possibilidade de configuração de ilícito penal, assinale a afirmativa correta.

- a. Não há configuração de qualquer crime da Lei Maria da Penha, em razão do tempo passado entre o divórcio e o fato.
- b. Embora o relacionamento entre os dois tenha se encerrado, as agressões verbais decorreram da relação havida.
- c. Não há qualquer motivação de gênero no caso concreto, a ensejar a configuração de crime da Lei Maria da Penha.
- d. Há configuração de crime da Lei Maria da Penha, pois a dinâmica envolve agressões de homem contra mulher.
- e. Embora referente à relação havida entre o casal, a inexistência de lesão física impede a incidência da Lei Maria da Penha.

COMENTÁRIO

O caso apresenta violência psicológica, que diminui a autoestima da mulher.

A relação não precisa estar em curso no momento da violência, mas precisa haver um liame, um nexos entre os dois fatos.



10m

3. (FGV/2022/DPE-MS/DEFENSOR PÚBLICO SUBSTITUTO) Em relação ao sistema protetivo da Lei Maria da Penha:
- a. o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, desde que com vínculo familiar;
 - b. o âmbito familiar é caracterizado por qualquer relação íntima de afeto, dependente de coabitação;

ANOTAÇÕES

- c. o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, exceto as agregadas esporadicamente;
- d. é desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para sua aplicação.

COMENTÁRIO

- a. Não precisa haver vínculo familiar.
- b. Para haver relação familiar, não é necessário ocorrer relação íntima de afeto.
- c. As agregadas estão inclusas.

3. Formas de Violência (art. 7º)

- O rol do art. 7º exaure todos os tipos de violência que podem ser cometidas contra mulheres?!

Não, o rol é exemplificativo.

Código Eleitoral (Violência Política contra a Mulher):

Art. 243. Não será tolerada propaganda: X. que deprecie a condição de mulher ou estimule sua discriminação em razão do sexo feminino, ou em relação à sua cor, raça ou etnia. (Incluído pela Lei n. 14.192, de 2021) Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 3. Formas de Violência (art. 7º)

- Física: qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal.
- Psicológica: qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.

Uma traição não é infração penal, mas se for cometida perante a sociedade, diminui a autoestima da mulher, sendo aplicável a Lei Maria da Penha.

ANOTAÇÕES



- Sexual: qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos
- Patrimonial: qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades.

Obs.: Não deixar a mulher trabalhar.

- Moral: entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

Moral: crimes contra a honra.

Praticando...



DIRETO DO CONCURSO

4. (QUADRIX/2021/CRESS-PB/AGENTE FISCAL) A violência moral contra a mulher pode ser entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

COMENTÁRIO

Crimes contra a honra.

5. (QUADRIX/2021/CRESS-PB/AGENTE FISCAL) Caracteriza violência física contra a mulher a retenção, a subtração ou a destruição de seus bens, documentos, direitos ou recursos econômicos.

COMENTÁRIO

Seria violência patrimonial.

GABARITO

1. e
2. b
3. d
4. C
5. C

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Diego Fontes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.